

0000282-37.2018.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... não é suficiente para caracterizar o tráfico. Relembro que o policial não soube informar onde estava o produto da apreensão.

Considerando, portanto, as lacunas probatórias, bem como a ausência de flagrante de atos de mercancia, é perceptível que a prova não é concludente para o tráfico, tampouco para a posse ou propriedade.

Recorro às lições de Guilherme de Souza ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0000282-37.2018.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000282-37.2018.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER PORFÍRIO DE MOURA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

VAGNER PORFÍRIO DE MOURA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 01 de fevereiro de 2018, por volta das 21h34min, na Rua Itamar Assunção, nº 447, Portal d'Oeste, nesta Cidade de Osasco, trazia consigo, para comercialização e consumo de terceiros, 101,8g (cento e um gramas e oito centigramas) de substância entorpecente denominada maconha, dividida e acondicionada em 51 (cinquenta e uma) invólucros plásticos, (ii) 56,73g (cinquenta e seis gramas e setenta e três centigramas) de substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 94 (noventa e quatro) microtubos do tipo eppendorf e (iii) 11,14g (onze gramas e catorze centigramas) de substância denominada crack, dividida e acondicionada em 57 (cinquenta e sete) invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Denúncia recebida em 21 de fevereiro de 2018 (fls. 82).

Réu citado (fls. 159). Resposta apresentada (fls. 133/146).

Antecedentes juntados, bem como laudo químico-toxicológico (fls. 175/176).

Durante a instrução processual foi ouvido um policial e realizado o interrogatório judicial.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa requereu a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso IV ou VII do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, postulou o reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 268/273).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Após detida análise dos autos, entendo que a acusação não procede.

O policial ouvido relatou os fatos, informando que o réu teria corrido ao perceber a viatura. O parceiro foi atrás enquanto o depoente manteve-se na viatura. Viu o réu detido depois que machucou o pé. As drogas foram apreendidas e afirmou que com a chegada da guarnição, somente o réu demonstrou nervosismo e tentou se evadir. Não se recordou do horário da ocorrência.

Ao ser interrogado, o réu negou a acusação e apresentou versão própria para os fatos. Confirmou que estava no local, mas era para comprar entorpecente. Disse as pessoas saíram correndo ao perceberem a chegada das viaturas. Caiu em um barranco. Havia uma sacola próxima ao local que caiu. O policial pegou a sacola e o acusou de ser proprietário dos entorpecentes.

Precário, portanto, o conjunto probatório. A testemunha ouvida não participou da perseguição do acusado, permanecendo na viatura e só visualizando o réu quando estava caído, com o pé machucado. Não soube informar com precisão onde estava o produto da apreensão, se na posse direta do réu, ou próximo a ele ou se fora dispensada no percurso.

O policial que participou diretamente da abordagem e da apreensão de drogas não foi ouvido porque de licença sem remuneração e residindo fora do país, sem previsão de retorno.

E quantidade de drogas apreendida não é suficiente para caracterizar o tráfico. Relembro que o policial não soube informar onde estava o produto da apreensão.

Considerando, portanto, as lacunas probatórias, bem como a ausência de flagrante de atos de mercancia, é perceptível que a prova não é concludente para o tráfico, tampouco para a posse ou propriedade.

Recorro às lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, um mal à sociedade, mal maior é a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do homem. O Estado não pode ser tão mesquinho e delinqüente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas gerem mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima

possível do ideal”.

Em decorrência, a absolvição é medida que se impõe.

Portanto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER WAGNER PORFÍRIO DE MOURA, qualificado nos autos, da acusação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Autorizo xerox.

P. R. I. C.

OSASCO, 4 de julho de 2022